

产品代理销售协议

合同背景说明：

某知名软件公司（以下简称“甲方”）专注于企业级安全产品的研发与销售，产品涵盖终端安全、网络安全、数据安全等多个领域。为拓展市场渠道，甲方授权某代理商（以下简称“乙方”）代理销售其安全产品。代理商需完成年度销售指标500万元。双方于2026年6月签订本协议。

合同编号：SEC-AG-2026-0026

签订日期：2026年6月10日

签订地点：北京市海淀区

甲方（授权方）：北京安盾科技有限公司

- 统一社会信用代码：91110108MA01XXXX
- 注册地址：北京市海淀区中关村科技园区安盾大厦15层
- 法定代表人：王明辉
- 联系电话：010-8888-6666
- 电子邮箱：wangmh@andun-tech.com

乙方（代理方）：上海信达信息技术有限公司

- 统一社会信用代码：91310115MA1HXXXX
- 注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区信达大厦8层
- 法定代表人：李建华
- 联系电话：021-5555-8888
- 电子邮箱：lijh@xinda-info.com

鉴于：

- 甲方是一家专注于企业级安全产品的软件公司，产品涵盖终端安全、网络安全、数据安全等多个领域；
- 乙方是上海市知名的信息技术公司，在华东地区拥有广泛的客户资源和销售渠道；
- 甲方希望授权乙方代理销售其安全产品，拓展华东市场；
- 乙方同意接受甲方授权，按照本协议约定代理销售甲方的安全产品。

经双方友好协商，就产品代理销售事宜达成如下协议：

第一条 代理产品

- 1.1 乙方代理销售的产品包括甲方生产的全部安全产品，具体产品清单见附件一。
- 1.2 甲方如需调整代理产品范围，应提前30日书面通知乙方。产品范围调整不影响已签订合同的履行。
- 1.3 乙方应按照甲方的产品标准和销售政策进行销售，不得擅自改变产品功能、价格或销售方式。
- 1.4

甲方保证所供产品均为合格产品，符合国家相关质量标准和安全认证要求，并随产品提供完整的技术文档和用户手册。

第二条 代理区域

2.1

甲方授权乙方为华东地区的独家代理商，代理销售甲方的安全产品。在代理区域内，甲方不再授权其他代理商销售同类产品。

2.2 华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省。

2.3 乙方不得在代理区域外销售甲方的产品，也不得授权第三方在代理区域内销售甲方的产品。

2.4 如乙方发现代理区域内存在未经授权的销售渠道，应及时通知甲方，甲方应采取措施予以制止。

第三条 代理期限

3.1 本协议代理期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止，共计1年。

3.2 代理期满前30日，双方可协商续签事宜。如任一方未提出终止，本协议自动续展1年。

第四条 销售指标

4.1

乙方承诺在代理期内完成年度销售指标人民币5,000,000元（大写：伍佰万元整）。该销售指标按季度分解执行，每季度最低完成年度指标的百分之二十。

4.2 销售指标按以下方式计算：

- （一）以乙方实际销售金额为准；
- （二）不含退货、折扣等；
- （三）以甲方确认的销售订单为准。

4.3 如乙方未完成年度销售指标，甲方有权：

- （一）调整乙方的代理区域；
- （二）降低乙方的代理级别；
- （三）解除本协议。

第五条 代理佣金

5.1 甲方按照乙方实际回款金额的一定比例向乙方支付代理佣金。

5.2 佣金比例根据产品类型和销售规模确定，具体标准见附件二。

5.3 佣金按季度结算，甲方应在每季度结束后30日内将佣金支付至乙方指定账户。

5.4 如乙方存在违规行为（如低价销售、跨区域销售等），甲方有权扣减或取消佣金。

第六条 甲方权利与义务

- 6.1 甲方应向乙方提供产品技术资料、销售工具、培训支持等。
- 6.2 甲方应按照本协议约定及时支付代理佣金。
- 6.3 甲方有权对乙方的销售行为进行监督和检查，包括但不限于抽查销售记录、回访客户等。
- 6.4 甲方应提供产品技术支持，协助乙方解决客户技术问题。
- 6.5 甲方应提供一次线上产品培训，培训时间不超过4小时。培训内容包括产品功能介绍、销售技巧和常见问题解答。
- 6.6 甲方应及时向乙方通报产品更新、价格调整和市场策略变化等重要信息。

第七条 乙方权利与义务

- 7.1 乙方应积极开展市场推广活动，提升甲方产品在代理区域内的知名度和市场占有率。
- 7.2 乙方应按照甲方的品牌标准进行市场推广，不得擅自改变品牌形象或宣传内容。
- 7.3 乙方应自行承担所有市场推广费用，包括但不限于广告费、展会费、差旅费等。
- 7.4 乙方应建立完善的客户服务体系，及时响应客户需求。
- 7.5 乙方应定期向甲方报告销售情况，包括销售数据、客户反馈等。
- 7.6 乙方应配备不少于3名专职销售人员负责甲方产品的销售工作，销售人员应接受甲方组织的产品培训并通过考核。
- 7.7 乙方在代理期间应维护甲方产品的市场声誉，不得有任何损害甲方品牌形象的行为。

第八条 客户归属

- 8.1 乙方开发的客户归乙方所有，甲方不得直接与乙方客户进行交易。
- 8.2 甲方已有的客户归甲方所有，乙方不得直接与甲方已有客户进行交易。
- 8.3 如客户同时与甲方和乙方有业务往来，双方应协商确定客户归属。
- 8.4 客户归属的具体规则详见附件三。

第九条 知识产权

- 9.1 甲方拥有代理产品的全部知识产权，包括但不限于软件著作权、专利、商标等。
- 9.2 乙方在代理过程中使用甲方的知识产权，应事先取得甲方书面同意。
- 9.3 乙方不得擅自修改甲方产品的源代码或技术文档。
- 9.4 本协议终止后，乙方应立即停止使用甲方的知识产权。

第十条 保密义务

- 10.1 双方承诺对合作过程中知悉的对方商业秘密严格保密。
- 10.2 保密信息包括但不限于：本协议内容、产品价格、客户信息、销售数据等。
- 10.3 保密义务在本协议终止后继续有效，期限为本协议终止后3年。
- 10.4 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。

第十一条 违约责任

- 11.1 任一方违反本协议约定，应向守约方支付违约金人民币100,000元。
- 11.2 如违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应赔偿守约方的实际损失。
- 11.3 乙方逾期付款的，每逾期一日按未付金额的0.05%支付滞纳金。
- 11.4 乙方跨区域销售或低价销售的，甲方有权扣减佣金并解除本协议。

第十二条 不可抗力

- 12.1 不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、征用、禁令等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）以及公共卫生事件（如疫情、传染病等）。
- 12.2 因不可抗力导致任何一方无法履行本协议约定义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后5日内书面通知对方，并在15日内提供相关证明材料。
- 12.3 不可抗力事件持续超过60日的，任何一方均有权书面通知对方解除本协议，双方互不承担违约责任。
- 12.4 不可抗力事件消除后，受影响的一方应立即恢复履行本协议约定义务，并采取合理措施减少不可抗力造成的损失。

第十三条 通知与送达

- 13.1 本协议项下的所有通知、函件及其他文件，应以书面形式发出，通过以下方式之一送达：
- （一）专人递送：以签收之日为送达日；
- （二）邮政快递（EMS或挂号信）：以寄出之日起第五日为送达日；
- （三）电子邮件：以发送成功之日为送达日，但涉及合同解除、违约等重大事项的通知应同时以邮政快递方式送达。
- 13.2 甲方的通知地址和联系方式以本协议首部载明的信息为准；乙方的通知地址和联系方式以本协议首部载明的信息为准。
- 13.3

任何一方变更通知地址或联系方式的，应在变更后5日内书面通知对方。未通知的，原地址和联系方式仍为有效送达地址。

第十四条 协议终止

12.1 经双方协商一致，可以提前终止本协议。

12.2 任一方提前终止本协议，应提前30日书面通知对方。

12.3 本协议终止后，乙方应立即停止销售甲方的产品，并将剩余库存退还甲方。

12.4 本协议终止后，甲方应将乙方已产生的佣金支付至乙方指定账户。

第十五条 争议解决

15.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

15.2 双方因本协议发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条 完整协议

16.1 本协议（含附件）构成双方关于本协议标的的完整协议，取代双方此前就同一标的达成的所有口头或书面协议、承诺及谅解。

16.2 本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。

16.3 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

16.4 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

16.5 本协议的任何修改或补充，应以书面形式作出，并经双方签字（盖章）后生效。

16.6 本协议任何条款被认定为无效或不可执行的，不影响其他条款的效力，双方应以最接近原条款意图的有效条款替代。

16.7 任何一方未行使或延迟行使本协议项下的任何权利，不构成对该权利的放弃，也不影响该方今后行使该权利。

附件清单：

- 附件一：代理产品清单（包含产品名称、型号、规格、建议零售价等信息）
- 附件二：佣金比例表（按产品类型和销售规模分档，详细列明各档佣金比例）
- 附件三：客户归属规则（明确客户归属判定标准和争议处理流程）
- 附件四：市场推广规范（包含品牌使用标准、宣传物料审批流程等）

签章区：

甲方（盖章）：北京安盾科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）： _____

日期： ____年____月____日

乙方（盖章）：上海信达信息技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字）： _____

日期： ____年____月____日